

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 2'26 PM 1:25

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1029

INFORME POSITIVO

2 de septiembre
— de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1029, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1029 (en adelante, P. del S. 1029), tiene como propósito "enmendar los Artículos 1 y 5 de la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, conocida como "Ley para Facultar la Toma de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave"; enmendar el Artículo 37 (e) de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico"; enmendar la Regla 6.6 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; y enmendar el Artículo 8 de la Ley 143-2014, según enmendada, conocida como "Ley de Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal", a los fines de clasificar como confidenciales y prohibir que se divulguen, las fotografías y huellas digitales tomadas en una investigación criminal, a una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, aunque sea procesada como persona adulta; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 1029 propone enmendar varias disposiciones de ley relacionadas con la toma, retención y publicación de huellas digitales y fotografías de un menor de edad. Esto, con el firme propósito de revestir de confidencialidad esos datos y prohibir

expresamente su publicación, aunque dicho menor esté siendo criminalmente procesado como un adulto. Según la exposición de motivos, la presente medida está predicada en que el Gobierno de Puerto Rico tiene un interés apremiante en promover el desarrollo integral del menor y velar por su mejor interés.

Siendo esta la medida propuesta, la Comisión de lo Jurídico estima necesario realizar un análisis jurídico exhaustivo sobre la toma, retención y publicación de huellas digitales y fotografías de un menor de edad, como también sobre el derecho aplicable en torno al procesamiento criminal de los menores. Veamos.

La Constitución de Puerto Rico consagra el principio cardinal de que “la dignidad del ser humano es inviolable”.¹ Basándose en ello, se reconocen como derechos fundamentales la intimidad y la protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación y la vida privada o familiar.² Así las cosas, en Puerto Rico “el derecho a la intimidad goza de especial protección, por su exaltado rango constitucional”.³ En otras palabras, tiene “especial preeminencia en nuestro esquema constitucional”.⁴ Por ello, el Tribunal Supremo ha establecido “que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental, que ‘goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y constituye un ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros —sean particulares o poderes públicos— contra la voluntad del titular’”.⁵ “Tan trascendental es este derecho en nuestra sociedad que, en las ocasiones en que se ha contrapuesto a otros de similar jerarquía, ha salido airoso del careo constitucional”.⁶

De ahí que, “el Estado tiene una función dual para proteger los derechos allí contenidos, como, por ejemplo, abstenerse de actuar de manera tal que se viole el ámbito de autonomía e intimidad individual y actuar afirmativamente en beneficio del individuo”.⁷ Así, pues, “en nuestra jurisdicción, el derecho de intimidad impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos”.⁸ Por su importancia, este derecho opera *ex proprio vigore* y sin la necesidad de que concurra el requisito de acción estatal para invocarlo frente a personas particulares.⁹ Ahora bien, “a pesar de considerarse un derecho de alta jerarquía, no es de carácter absoluto, ni ‘vence a todo valor en conflicto bajo todo supuesto posible’”.¹⁰ En tal sentido, “ante un reclamo de violación a este derecho

¹ Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

² Art. II, Secs. 1 y 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

³ *Pueblo v. Arocho Soto*, 137 DPR 762, 768 (1994).

⁴ *Lozada Tirado v. Testigos Jehová*, 177 DPR 893, 910 (2010).

⁵ *Indulac v. Cent. Gen. de Trabajadores*, 207 DPR 279, 303 (2021). (Citas en el original omitidas).

⁶ *P.R. Tel. Co. v. Martínez*, 114 DPR 328, 339 (1983).

⁷ *Lozada Tirado*, 177 DPR, pág. 910.

⁸ *Íd.*

⁹ Véase, *Arroyo v. Rattan Specialties, Inc.*, 117 DPR 35, 64 (1986).

¹⁰ *Indulac*, 207 DPR, pág. 303, citando a *Vega et al. v. Telefónica*, 156 DPR 584, 602 (2002).

constitucional”,¹¹ “la cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigo, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete”.¹²

Con esto en mente, se ha dicho que “la expectativa de intimidad que un individuo pueda tener en circunstancias relacionadas directamente con la comisión de un acto criminal es limitada”.¹³ Así, pues, se ha dicho que el derecho de intimidad de un imputado o acusado de delito no supera la necesidad del Estado en proteger a la sociedad mediante el almacenamiento de sus datos personales.¹⁴

En esa línea, es norma reiterada que “la toma de fotografías y huellas dactilares a las personas detenidas para responder de delito público constituye una práctica aceptable como parte de la labor investigativa de la Policía”.¹⁵ Esto, porque “son procedimientos usuales y necesarios para la labor de la Policía en protección de la seguridad pública y en la persecución del crimen”,¹⁶ por lo que “es permisible por su doble propósito de identificar al imputado como la persona que incurrió en el acto delictivo y ayudar a su procesamiento si reincidiera”.¹⁷

Así las cosas, y con el fin de “establecer en forma general y explícita lo relativo a la práctica de la toma de huella digitales y fotografías”, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, conocida como “Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave”.¹⁸ Dicha ley autoriza al Superintendente de la Policía y al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) a “tomarle las huellas digitales y fotografiar a cualquier persona a la que, previa determinación de causa probable para arresto, se le impute la comisión de un delito grave”.¹⁹ En caso de que la persona “se niegue a que se le tomen las huellas digitales o fotografías o que deje o rehúse personarse para tal fin”, incurrirá en un delito menos grave.²⁰ En tal situación, se levantará “un Acta [...] exponiéndose que no

¹¹ Íd.

¹² *Pueblo v. Lebrón*, 108 DPR 324, 331 (1979).

¹³ *Pueblo v. Santiago Feliciano*, 139 DPR 361, 390 (1995).

¹⁴ Véase, *United States v. Kalish*, 271 F. Supp. 968, 970 (D.P.R. 1967).

¹⁵ *Pueblo v. Torres Albertorio*, 115 DPR 128, 130 (1984).

¹⁶ *Archevali v. ELA*, 110 DPR 767, 771 (1981).

¹⁷ Íd. Véanse, además: *People v. McInnis*, 494 P.2d 690, 692 (1972) (“the taking of a photograph during the booking process is standard police procedure [...]”); *United States v. Laub Baking Co.*, 15 Ohio Misc. 55 (N.D. Ohio 1968) (“peace officers possess a common law power to fingerprint for identification, even in the absence of statute”) *United States v. Krapf*, 285 F.2d 647, 650 (3d Cir. 1960) (“it has long been recognized that modern law enforcement procedure includes the acquisition, collection, classification and preservation of identification records of those processed through the criminal tribunals of the sovereign”).

¹⁸ 25 LPRA § 1151 *et seq.*

¹⁹ Artículo 1, 25 LPRA § 1151.

²⁰ Artículo 2, 25 LPRA § 1152.

se tomaron huellas, y expresando las razones, si alguna, que mediaron para la negativa".²¹ De igual modo, el Superintendente de la Policía o el Comisionado del NIE podrán "solicitar el auxilio del [tribunal] para requerir que dicha persona permita que le sean tomadas las huellas digitales o se fotografíe o se persone para tal fin".²² Ahora, una vez tomadas, y si la persona resulta absuelta, o es indultada por el Gobernador, "podrá solicitar al Tribunal, la devolución de las huellas digitales y fotografías".²³

Aunque la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983 no hace distinción sobre la toma de huellas digitales y fotografías a una persona adulta *vis a vis* un menor de edad, el inciso (e) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico",²⁴ dispone lo siguiente:

Publicación de nombre y fotografía; mecanismos e identificación. — No se publicará el nombre de un menor ni su fotografía y no se tomarán sus huellas digitales, ni se incluirá en una rueda de detenidos a menos que, a discreción del tribunal, sea necesario recurrir a cualquiera de estos medios para identificarlo. En estos casos, el juez expedirá la autorización por escrito. Se considerará desacato al tribunal cualquier persona o entidad que publique nombres o fotografías de menores.²⁵

Como vemos, la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 le provee a los menores de edad una protección especial que las personas adultas no tienen, en relación con su nombre y las fotografías que se le tomen durante el proceso investigativo. No obstante, aunque el inciso (e) dispone que no se tomarán huellas digitales, a menos que sea autorizado por el tribunal, dicho inciso falla en establecer que las referidas huellas tampoco podrán ser publicadas. Tal es la situación que solo se considerará desacato al tribunal la publicación del nombre y fotografías del menor, sin hacer alusión a las huellas digitales.

Por otro lado, aparte de no prohibir la publicación de las huellas digitales de menores de edad, la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 tampoco establece que dichas huellas y fotografías son de carácter confidencial, si el menor es procesado como adulto. Aunque el inciso (e) dispone que el expediente será destruido cuando el menor cumpla dieciocho (18) años de edad, nada se dispone sobre su confidencialidad antes de alcanzar esa edad. Sobre este aspecto, la Regla 6.6 de las "Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores", según enmendada,²⁶ solo establece, en lo pertinente:

²¹ Íd.

²² Artículo 3, 25 LPRA § 1153.

²³ Artículo 4, 25 LPRA § 1153.

²⁴ 34 LPRA § 2201 *et seq.*

²⁵ Íd., § 2237.

²⁶ 34 LPRA Ap. I-A.

El registro de huellas digitales, las fotografías y sus negativos se remitirán al tribunal inmediatamente después de que termine la investigación. Serán identificadas únicamente con el nombre, dirección y fecha de nacimiento del menor y se archivarán dentro del expediente judicial en un sobre sellado que sólo podrá abrirse por orden del tribunal. Permanecerán hasta que el menor cumpla los veintiún (21) años de edad.

Si bien es cierto que de la referida regla surge que las huellas digitales, las fotografías y sus negativos se archivarán en un sobre sellado—que solo podrá abrirse por orden del tribunal—la realidad es que, jurídicamente, tal salvaguarda no las hace confidenciales. Simplemente se dispone que podrán abrirse si así un tribunal lo ordena. Nada más.

Por otra parte, destacamos que de su texto surge una inconsistencia con el inciso (e) del Artículo 27 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986. Esto, porque la Regla 6.6 establece que las huellas digitales y fotografías permanecerán dentro del expediente, pero en un sobre sellado hasta que el menor cumpla veintiún (21) años de edad, mientras que en la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 se dispone que el expediente, que incluye el sobre con las huellas y fotografías, será destruido al cumplir los dieciocho (18) años.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 143-2014, según enmendada, conocida como “Ley del Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”,²⁷

con el propósito de ordenar a los distintos componentes de seguridad a establecer un sistema tecnológico y un procedimiento uniforme que permita el intercambio efectivo de información entre las entidades gubernamentales de Puerto Rico relacionadas con la seguridad pública del país y aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas con las mismas.²⁸

Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “esto se hizo de forma tal que se lograra el máximo funcionamiento del Sistema de Información de Justicia Criminal”.²⁹ A estos fines, el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) es el sistema encargado de recibir, custodiar y proveer información de naturaleza penal completa,

²⁷ 4 LPRA § 533.

²⁸ *J.H.V. v. Negociado de la Policía de Puerto Rico*, 2025 TSPR 139, pág. 18, haciendo referencia a la Exposición de Motivos de la Ley 143-2014.

²⁹ *Íd.*

actualizada y correcta al Departamento de Justicia, a la Policía de Puerto Rico, el Poder Judicial, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de la Familia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Salud.³⁰ En esa línea, el SIJC “recopila información criminal sobre aquellos adultos que son o hayan sido convictos de delitos graves o menos graves”, la cual “es utilizada por las agencias de ley y orden locales, estatales y federales para conocer los antecedentes penales de los convictos y de esta manera estar en mejor posición para fijar fianzas en futuras denuncias, determinar reincidencias, autorizar la compra de armas de fuego, [...] entre otros”.³¹

Así las cosas, en su Artículo 8 la Ley 143-2014 establece cuál es la información que estará disponible en el SIJC. En particular, en el inciso “o” indica: “Datos o características de identificación física, tales como: fotos, cicatrices, tatuajes, marcas, etc., de toda aquella persona que sea imputada y/o convicta de delito y la información de su proceso penal [...]”.³² Sin embargo, ese inciso no dictamina que esos datos serán confidenciales ni que no podrán publicarse.

ALCANCE DEL INFORME



La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1029, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: El Departamento de Justicia (DJ), el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico (PPR), el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Departamento de la Familia (DF), la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

A pesar de nuestras solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante la Comisión: El Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico (PPR), el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia (DJ) endosó la medida al expresar que no encontró ningún impedimento para que el P. del S. 1029 continúe su trámite legislativo. Sostuvo

³⁰ Véase, Artículo 4 de la Ley 143-2014, 4 LPRA § 533b.

³¹ J.H.V., 2025 TSPR, pág. 19.

³² 4 LPRA § 533e.

que la medida no limita la facultad legislativa del Estado ni altera los mecanismos de identificación criminal autorizados por el ordenamiento jurídico. En esa línea, indicó que el marco constitucional reconoce que el derecho a la intimidad no es absoluto y permite la obtención de datos identificativos en el contexto de la investigación criminal. No obstante, aseguró que la medida provee una protección reforzada cuando la divulgación de esos datos pueda afectar la honra, reputación y posterior desarrollo del individuo. Así, pues, afirmó que el P. del S. 1029 es consistente con nuestro ordenamiento jurídico, ya que guarda relación directa con el objetivo que busca perseguir.

El DJ cimentó su posición en que, aunque la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 le imparte un carácter de confidencialidad al proceso *sui generis* llevado contra un menor de edad, el P. del S. 1029 atiende aquellos escenarios cuando dicho menor es procesado como adulto, donde la publicidad del proceso penal podría exponer información identificativa de este. Así las cosas, aseveró la medida está avalada y fundamentada en el marco constitucional vigente, al distinguir entre la facultad del Estado de identificar al imputado para fines investigativos, y la divulgación pública de dicha información cuando se trata de menores de dieciocho años.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA



El Departamento de Seguridad Pública (DSP) endosó la aprobación del P. del S. 1029, sujeto a que sea refrendado por el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico. Señaló que, ante los acontecimientos recientes en los medios de comunicación, en los cuales se ha publicado la fotografía de fichajes de una menor que es procesada como adulta, se ha generado un debate en cuanto a la confidencialidad de dicha imagen. Desde su perspectiva, esto ha dejado al descubierto una laguna jurídica, pues nada se dispone en torno a la clasificación ni distribución de las huellas digitales y fotografías por parte de las agencias gubernamentales, en casos de personas que no han cumplido dieciocho (18) años, pero que están siendo procesadas como adultas.

Ahora bien, aunque reconoció que el P. del S. 1029 incide directamente en las funciones del Negociado de Investigaciones Especiales, destacó que dicho negociado no ostenta jurisdicción sobre el sistema de justicia juvenil ni sobre las determinaciones procesales que atañen a menores. Así las cosas, sostuvo que el análisis sustantivo de esta medida requiere la evaluación técnica y jurídica de la Policía de Puerto Rico, y del Departamento de Justicia, mediante la figura del Procurador de Menores.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Departamento de la Familia (DF) no endosó la medida al señalar que resulta incompatible con el ordenamiento jurídico actual, y con los principio que rigen la intervención del Estado con menores procesados como adultos. Fundamentó su

postura en que el estado de derecho vigente ya establece un balance adecuado entre la protección de la identidad de los menores y el interés apremiante del Estado en la seguridad pública. Aseguró que, alterar ese balance para extender confidencialidad absoluta a las fotografías y huellas dactilares de menores procesados como adultos, sería contrario a la estructura legal existente, a la doctrina constitucional sobre intimidad en el ámbito penal y a la política pública que reconoce que, en ciertos casos, la gravedad del delito exige activar el sistema penal ordinario.

En esa línea, advirtió que no puede sostenerse en derecho extender a los menores procesados como adultos una expectativa de intimidad superior a la que tendría cualquier otro imputado en el sistema penal ordinario. Desde su óptica, la clasificación como adulto no es un ejercicio arbitrario, sino que responde a criterio vinculados con la gravedad del delito. Por lo tanto, indicó que, una vez el Estado determina que la conducta imputada amerita la activación del sistema penal ordinario, el menor queda sujeto a las mismas normas aplicables a cualquier adulto, incluyendo la toma y conservación de datos biométricos.

Así, pues, el DF concluyó que el ordenamiento actual es coherente, funcional y jurídicamente sólido, por lo que alterar este balance tendría consecuencias significativas para la seguridad pública y para la integridad del sistema de justicia criminal.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES



La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) declinó emitir comentarios respecto a los méritos del P. del S. 1029, ya que dicha medida atiende asuntos de política pública que le corresponden a los poderes Legislativo y Ejecutivo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso, detallado y riguroso del P. del S. 1029, según fue referido. De igual modo, también analizamos el andamiaje estatutario relacionado con la toma, retención y publicación de huellas digitales y fotografías durante y después del fichaje policial, según está reglamentado por la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, la Regla 6.6 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, y la Ley 143-2014. Esto, además de evaluar detenidamente las observaciones

y comentarios sometidos por el Departamento de Justicia (DJ), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de la Familia (DF).

Así las cosas, la Comisión de lo Jurídico coincide en que es necesario enmendar las leyes y reglas anteriormente mencionadas, a los fines de revestir de confidencialidad—y prohibir expresamente su divulgación—la toma y retención de huellas digitales y fotografías de una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, aunque esta sea procesada como adulto.

Como es sabido, en Puerto Rico “los menores que incurrn en infracción o tentativa de infracción de cualquier ley estatal u ordenanza municipal no cometen delito sino falta y el procedimiento que contra ellos se sigue [es] ante el Tribunal de Menores [...]”.³³ De ahí que, “dada la naturaleza especial de los procesos de menores y los diferentes propósitos que persiguen, éstos se consideran procesos de carácter civil *sui generis* y no de naturaleza criminal”.³⁴ En vista de ello, la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 “es de aplicación a todo asunto relacionado con un menor de dieciocho (18) años que incurra en el tipo de conducta que constituiría delito de ser cometida por un adulto [...]”.³⁵ Esto se debe a que el Estado a adoptado un enfoque “filosófico ecléctico” que se arroga una responsabilidad “*parens patriae*” sobre la protección hacia los menores de edad.³⁶

Tomando esto en consideración, los expedientes y procesos llevados contra menores que han cometido faltas están revestidos de un alto grado de confidencialidad.³⁷ Tal precepto está codificado en el inciso (d) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 donde se dispone lo siguiente:

Confidencialidad del expediente. — Los expedientes en los casos de menores se mantendrán en archivos separados de los de adultos y no estarán sujetos a inspección por el público, excepto que estarán accesibles a inspección por la representación legal del menor previa identificación y en el lugar designado para ello. Tanto los expedientes en poder de la Policía como aquéllos en poder del Procurador están sujetos a la misma confidencialidad. No se proveerán copias de documentos legales o sociales para ser sacadas fuera del tribunal.³⁸

No obstante, dicha confidencialidad se ciñe estrictamente al proceso civil *sui generis* llevado contra el menor cuando este comete una falta y es juzgado como tal en el Tribunal de Menores. Por ende, tal protección desaparece cuando el menor es

³³ *Pueblo v. Tribunal Superior*, 100 DPR 80, 83 (1971).

³⁴ *Pueblo en interés menor A.L.G.V.*, 170 DPR 987, 996 (2007). (Bastardillas suplidas).

³⁵ *Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G.*, 132 DPR 990, 996 (1993).

³⁶ *Íd.*

³⁷ Véase, *Pueblo en interés menor A.L.G.V.*, 170 DP, pág., 998.

³⁸ Artículo 37(d), 34 LPRA § 2237.

juzgado como adulto en el Tribunal de Primera Instancia, ya sea porque el Tribunal de Menores no tiene autoridad en ley para juzgar su conducta, conforme el Artículo 4(2) de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, o porque el Tribunal de Menores renunció a su jurisdicción en virtud del Artículo 15 de dicha ley. En tales casos, aunque el menor no haya cumplido dieciocho (18) años, este será juzgado como adulto en el Tribunal de Primera Instancia, por lo que pierde automáticamente toda protección que le ofrecía la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, en torno a la confidencialidad de su proceso y expediente.

Por otro lado, según explicamos previamente en este informe, el inciso (e) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 dispone que el nombre y fotografía de un menor no se publicará, y que, de ocurrir, tal acción constituirá un desacato criminal. Nuevamente, tal prohibición recae en el contexto de que el menor esté siendo procesado conforme dicha ley, y no como adulto. De hecho, ese inciso establece que al menor no se le podrán tomar huellas digitales, a no ser por autorización judicial. Sin embargo, si el tribunal autoriza la toma de huellas, y posteriormente estas son publicadas, no se estaría incurriendo en desacato porque el referido inciso solo limita el desacato a la publicación del nombre y la fotografía del menor.

Ante dicho escenario, la Comisión estima pertinente y necesario enmendar el inciso (e) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 para remediar estas situaciones.

En esa línea, la Comisión discrepa de lo esbozado por el DF sobre que, extender confidencialidad absoluta a las fotografías y huellas dactilares de menores procesados como adultos, sería contrario a la estructura legal existente, a la doctrina constitucional sobre intimidad en el ámbito penal y a la política pública que reconoce que, en ciertos casos, la gravedad del delito exige activar el sistema penal ordinario. **Todo lo contrario.**

Primero, las enmiendas propuestas por el P. del S. 1029 no inciden en el derecho constitucional de la intimidad de los menores. De hecho, lo refuerza porque dicho menor no perdería la privacidad sobre su nombre, sus huellas y fotografías por el menor hecho de ser procesado como adulto. En tal sentido, la medida reafirma su responsabilidad *parens patriae* al proteger la intimidad de estos menores indistintamente de la gravedad del delito cometido.

Segundo, las enmiendas propuestas no afectan la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al procesamiento como adulto de aquellos menores que ha cometido ciertos delitos que no pueden juzgarse en el Tribunal de Menores. El andamiaje provisto en los Artículo 4(2) y 15 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, sobre las circunstancias que activan el procesamiento de un menor como adulto, quedan inalteradas. Así, pues, más que atentar contra la política pública, la reafirma en cuanto a que la dignidad y protección de la niñez puertorriqueña es inquebrantable.

Tercero, las demás disposiciones de ley que se procuran enmendar mediante la presente medida no socaban estos principios. Esto, porque la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983 se enmienda para aclarar que: (1) toda fotografía y huella digital tomada a una persona menor de dieciocho (18) años será confidencial y no podrán divulgarse,

y (2) que el Superintendente de la PPR y el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales del DSP aprobarán una reglamentación que incluya el proceso para la toma de fotografías y huellas digitales a personas que no han cumplido los dieciocho (18) años de edad. Del mismo modo, se procura enmendar la Regla 6.6 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores para establecer explícitamente las fotografías, huellas digitales y sus negativas, de menores de edad serán confidenciales. Similarmente, se busca enmendar la Ley 143-214 para disponer los datos de una persona que no ha cumplido los dieciocho (18) años de edad—que están almacenado en el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC)— serán confidenciales, y no podrán divulgarse, pero aclarando que solo podrán ser utilizados para investigaciones criminales. Nada de lo anterior conflige con el derecho constitucional a la intimidad ni contra el andamiaje penal para el procesamiento de menores como adultos.

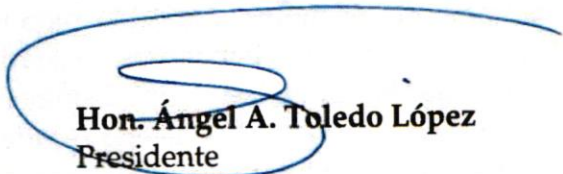
Por otro lado, la Comisión considera necesario especificar en la Regla 6.6 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores que el sobre sellado que contenga las huellas y fotografías de un menor, podrá abrirse por orden del tribunal solamente a petición el Superintendente de la PPR, el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales del DSP, del Ministerio Público o del Procurador de Menores. Esta enmienda procura impartir coherencia al P. del S. 1029 cuando enmienda la Ley 143-214, a los fines de disponer que los datos almacenados en el SIJC solo podrán ser utilizados para investigaciones criminales.

De igual modo, la Comisión entiende pertinente enmendar esa misma Regla 6.6 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, con el propósito de reducir de veintiún (21) a dieciocho (18) años la permanencia del registro de huellas digitales y fotografías del menor en el tribunal. Según explicamos anteriormente, existe una discrepancia irreconciliable entre la Regla 6.6 y el inciso (e) del Artículo 27 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986. Esto, porque la Regla 6.6 establece que las huellas digitales y fotografías permanecerán dentro del expediente, pero en un sobre sellado hasta que el menor cumpla veintiún (21) años de edad, mientras que en el Artículo 27(e) Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 se dispone que el expediente, que incluye el sobre con las huellas y fotografías, será destruido al cumplir los dieciocho (18) años. Si el expediente—que contiene esas huellas y fotografías es destruido a los dieciocho (18) años de edad del menor—no existe forma que esas huellas y fotografías estén almacenadas en el tribunal hasta que el menor cumpla veintiún (21) años.

En consecuencia, el P. del S. 1029 es un ejercicio legítimo por parte de la Asamblea Legislativa en favor de la protección de los menores de edad quienes son procesados como adultos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1029**, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1029

30 de enero de 2026

Presentado por el señor Rivera Schatz

Referido a las Comisiones de lo Jurídico; y de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano

LEY



Para enmendar los Artículos 1 y 5 de la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, conocida como "Ley para Facultar la Toma de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave"; enmendar el Artículo 37 (e) de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico"; enmendar la Regla 6.6 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; y enmendar el Artículo 8 de la Ley 143-2014, según enmendada, conocida como "Ley de Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal", a los fines de ~~clasificar como confidenciales~~ revestir de confidencialidad y prohibir que se divulguen, las fotografías y huellas digitales tomadas en una investigación criminal, a una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, aunque sea procesada como persona adulta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

~~El manejo de la información obtenida durante el fichaje policial está regulado por la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, conocida como "Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave". Surge del Artículo 1 de la mencionada Ley, que la Policía de Puerto Rico, deberá tomarle las huellas digitales y~~

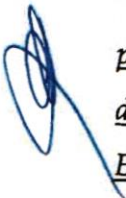
fotografiar a cualquier persona a la que, previa determinación de casusa probable para arresto, se le impute la comisión de un delito grave.

En la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico se dispone que "toda persona tiene derecho a protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada". Artículo II, Sec. 8, Const. PR. Sin embargo, esta garantía constitucional no es de carácter absoluto ni supera todo valor en conflicto. Véase, Indulac v. Unión, 207 DPR 303 (2021). Ante todo, su objetivo básico es proteger el ámbito de intimidad y dignidad del individuo frente a actuaciones arbitrarias del Estado. Véase, Pueblo v. Yip Berrios, 142 DPR 386, 397 (1997). La expectativa de intimidad que un individuo pueda tener en circunstancias relacionadas directamente con la comisión de un acto criminal es limitada. Véase, Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 390 (1995). El Tribunal Supremo de Puerto Rico validó la toma de huellas dactilares y fotografías por parte del Estado y estableció la norma respecto a que es permisible por su doble propósito de identificar al imputado como la persona que incurrió en el acto delictivo y ayudar a su procesamiento si reincidiera. Véase, Pueblo v. Torres Albertorio, 115 DPR 128 (1984). A la vez, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que la identidad de un individuo es más que simplemente su nombre o número de seguro social, y que el interés del gobierno en la identificación va más allá de garantizar que se escriba el nombre correcto en la acusación. Véase, Maryland v. King, 569 U.S. 435, 450 (2013).

La Constitución de Puerto Rico consagra el principio cardinal de que "la dignidad del ser humano es inviolable". Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Basándose en ello, se reconocen como derechos fundamentales la intimidad y la protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación y la vida privada o familiar. Así las cosas, en Puerto Rico "el derecho a la intimidad goza de especial protección, por su exaltado rango constitucional". Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 768 (1994). En otras palabras, tiene "especial preeminencia en nuestro esquema constitucional". Lozada Tirado v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 910 (2010). Por ello, el Tribunal Supremo ha establecido "que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental, que goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y constituye un ámbito exento

capaz de impedir o limitar la intervención de terceros —sean particulares o poderes públicos— contra la voluntad del titular’’. Indulac v. Cent. Gen. de Trabajadores, 207 DPR 279, 303 (2021).

Ahora bien, “a pesar de considerarse un derecho de alta jerarquía, no es de carácter absoluto, ni vence a todo valor en conflicto bajo todo supuesto posible”. Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 602 (2002). En tal sentido, ante un reclamo de violación a este derecho constitucional, “la cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigo, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete”. Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324, 331 (1979). Con esto en mente, se ha dicho que “la expectativa de intimidad que un individuo pueda tener en circunstancias relacionadas directamente con la comisión de un acto criminal es limitada”. Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 390 (1995). Así, pues, se ha dicho que el derecho de intimidad de un imputado o acusado de delito no supera la necesidad del Estado en proteger a la sociedad mediante el almacenamiento de sus datos personales. United States v. Kalish, 271 F. Supp. 968, 970 (D.P.R. 1967).

 En esa línea, es norma reiterada que “la toma de fotografías y huellas dactilares a las personas detenidas para responder de delito público constituye una práctica aceptable como parte de la labor investigativa de la Policía”. Pueblo v. Torres Albertorio, 115 DPR 128, 130 (1984). Esto, porque “son procedimientos usuales y necesarios para la labor de la Policía en protección de la seguridad pública y en la persecución del crimen”, por lo que “es permisible por su doble propósito de identificar al imputado como la persona que incurrió en el acto delictivo y ayudar a su procesamiento si reincidiere”. Archevali v. ELA, 110 DPR 767, 771 (1981).

Así las cosas, y con el fin de establecer en forma general y explícita lo relativo a la práctica de la toma de huella digitales y fotografías, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, conocida como “Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave”. En esencia, dicha Ley autoriza al Superintendente de la Policía a tomarle las huellas digitales y fotografiar a cualquier persona a la que, previa determinación de causa probable para arresto, se le impute la comisión de un delito grave.

Por otro lado, la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", se aprobó para garantizar el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores. Dicha Ley busca proteger el bienestar de la comunidad y el interés público, tratando a los menores como personas que necesitan supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos. También asegura un trato justo, el debido proceso de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.

Relacionado a la obtención por parte del Estado de las huellas digitales y fotos de un menor, la Regla 6.6 de las "Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores", establece que, a solicitud del Procurador de Menores, el tribunal podrá autorizar el uso de mecanismos para la identificación de un menor, tales como la toma de huellas digitales, fotografías y la utilización de una rueda de detenidos.

Por último, surge del Artículo 2 de la Ley 143-2014, según enmendada, conocida como "Ley de Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal",  que el propósito de la creación del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC), es promover que los distintos componentes de seguridad del Estado se integren a un sistema tecnológico y un procedimiento uniforme que permita el intercambio efectivo de información entre las entidades gubernamentales.

Con esto presente, ~~Recientemente~~ recientemente se ha publicado en varios medios de comunicación la fotografía de fichaje de una menor que es procesada como adulta, lo que ha generado un debate sobre la confidencialidad de dicha imagen. Es preciso aclarar que, en el caso de las huellas digitales y fotografías tomadas por parte del Estado a una persona que no ha cumplido los dieciocho (18) años, pero procesada como persona adulta, las leyes vigentes no establecen disposiciones sobre la clasificación ni la distribución de estas por parte de las agencias gubernamentales de ley y orden.

El Gobierno *de Puerto Rico* tiene un interés apremiante en promover el desarrollo integral del menor y velar por su mejor interés. Esta Ley tiene la finalidad ~~de llenar esa laguna y establecer que las huellas digitales y fotografías tomadas a una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años, sean clasificadas como confidenciales y se prohíba su publicación por parte del Estado, independientemente si es procesada como adulta.~~ revestir de confidencialidad, y prohibir expresamente su divulgación, la toma de huellas digitales y fotografías de una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, aunque esta sea procesada como adulta.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983,
2 según enmendada, conocida como "Ley para Facultar la Toma de Huellas Digitales y
3 Fotografías por Delito Grave", para que lea como sigue:

4 "Artículo 1. -

5 El Superintendente de la Policía, el [Director] Comisionado del Negociado de
6 Investigaciones Especiales del Departamento de [Justicia] Seguridad Pública, o
7 cualquier persona autorizada por éstos, o cualquier persona autorizada por Ley a
8 esos efectos, deberá tomarle las huellas digitales y fotografiar a cualquier persona a
9 la que, previa determinación de causa probable para arresto, se le impute la comisión
10 de un delito grave. Sin embargo, ~~no se podrá divulgar y será confidencial, toda fotografía y~~
11 ~~huellas digitales tomadas a una persona que no ha cumplido los dieciocho (18) años de edad.~~
12 toda fotografía y huella digital tomada a una persona menor de dieciocho (18) años será
13 confidencial y no podrán divulgarse. Disponiéndose que, solo podrán ser utilizadas para
14 investigaciones criminales."

1 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983,
 2 según enmendada, conocida como "Ley para Facultar la Toma de Huellas Digitales y
 3 Fotografías por Delito Grave, para que lea como sigue:

4 "Artículo 5.-

5 El Superintendente de la Policía, el [Director] Comisionado del Negociado de
 6 Investigaciones Especiales del Departamento de [Justicia] Seguridad Pública y toda
 7 otra persona autorizada por Ley para tomar las huellas digitales o fotografías
 8 establecerá mediante reglamento, el procedimiento que habrá de ser utilizado para
 9 tomar las huellas digitales o fotografías.- *La reglamentación incluirá el procedimiento*
 10 *para la confidencialidad de la toma de fotografías y y huellas digitales a personas que no han*
 11 *cumplido los dieciocho (18) años de edad."*

12 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 37 (e) de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986,
 13 según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", según
 14 enmendada, para que lea como sigue:

15 "Artículo 37. - Disposiciones generales.

16 (a) ...

17 ...

18 (e) *Publicación de nombre, y fotografía y huella digital; mecanismos de identificación.*

19 - No se publicará el nombre de un menor ni su fotografía y no se tomarán
 20 sus huellas digitales, ni se incluirá en una rueda de detenidos a menos que,
 21 a discreción del tribunal, sea necesario recurrir a cualquiera de estos
 22 medios para identificarlo. En estos casos, el juez expedirá la autorización

1 por escrito. ~~Si el tribunal renuncia a la jurisdicción del menor y este es procesado~~
2 ~~como adulto, las fotografías y huellas digitales tomadas no podrán ser publicadas.~~
3 Si un menor es procesado como adulto, conforme el Artículos 4(2) y 15 de esta
4 Ley, las fotografías y huellas digitales tomadas tampoco serán publicadas. Se
5 considerará desacato al ~~tribunal~~ cualquier persona o entidad que publique
6 nombres, ~~o~~ fotografías o huellas digitales de menores, aunque sean procesados
7 como adultos.

8 Todo expediente de un menor en poder de la Policía deberá ser destruido al
9 éste cumplir dieciocho (18) años de edad, al igual que cualquier expediente que obre
10 en manos del fiscal de distrito, cuando el menor fuese juzgado o fuese iniciado
11 indebidamente en su contra un proceso como adulto."



12 Sección 4.- Se enmienda la Regla 6.6. de las Reglas de Procedimiento para
13 Asuntos de Menores, según enmendadas, para que lea como sigue:

14 "Regla 6.6- Moción para solicitar el uso de mecanismos de identificación.

15 A solicitud fundamentada del Procurador y mediante resolución al efecto, para
16 propósitos investigativos, el tribunal podrá autorizar el uso de mecanismos para la
17 identificación de un menor, tales como la toma de huellas digitales, fotografías y la
18 utilización de una rueda de detenidos.

19 La toma de huellas digitales deberá limitarse a los casos en que se hayan
20 encontrado huellas en el lugar de los hechos y sea necesario para la verificación de
21 existencia de contacto personal previo del menor con objetos en dicho lugar.

1 El registro de huellas digitales, las fotografías y sus negativos [se] serán
2 *confidenciales* y se remitirán al tribunal inmediatamente después de que termine la
3 investigación. Serán identificadas únicamente con el nombre, dirección y fecha de
4 nacimiento del menor y se archivarán dentro del expediente judicial en un sobre
5 sellado que sólo podrá abrirse por orden del tribunal, a petición del Superintendente de
6 la Policía, el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de
7 Seguridad Pública, del Ministerio Público o el Procurador de Menores. Permanecerán hasta
8 que el menor cumpla los ~~veintiún (21)~~ dieciocho (18) años de edad."

9 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 8 de la de la Ley 143-2014, según enmendada,
10 conocida como "Ley de Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los
11 Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema
12 de Información de Justicia Criminal", para que lea como sigue:

13 "Artículo 8. – Información disponible en el sistema.

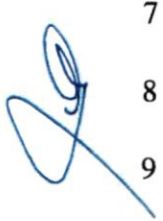
14 Será obligación del Departamento de Justicia del [Estado Libre Asociado]
15 Gobierno de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y
16 Rehabilitación y la Rama Judicial de Puerto Rico, y los otros componentes de la
17 Junta, asegurarse que el sistema tecnológico y procedimiento uniforme provea la
18 siguiente información de naturaleza criminal, tanto de delitos graves como menos
19 graves, entre otras:

20 a. ...

21 ...

1 o. Datos o características de identificación física, tales como: fotos, cicatrices,
2 tatuajes, marcas, etc., de toda aquella persona que sea imputada y/o convicta
3 de delito y la información de su proceso penal esté almacenada en SIJC. *Los*
4 *datos almacenados de una persona que no ha cumplido los dieciocho (18) años de edad,*
5 *serán confidenciales, y no podrán divulgarse.- Disponiéndose que, solo podrán ser*
6 *utilizados para investigaciones criminales."*

7 Sección 6.- Separabilidad.



8 Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, nula o
9 inválida por un tribunal competente, dicha declaración no afectará las demás
10 disposiciones de esta Ley, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto.

11 Sección 7.- Vigencia.

12 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.